

1502298-51.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Uso de documento falso

Magistrado: Rogério Márcio Teixeira

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Está preso por causa da sentença do trafico.

Essas provas corroboram a versão da denúncia, impondo-se, assim, a condenação do réu.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, diante da personalidade do réu, voltada à prática de crimes (certidão de fls. 69/73), à pena base de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal, à minguada de elementos a ilidi-lo, acrescento 1/3, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

1ª Vara

Avenida Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos-SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às18h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502298-51.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502298-51.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Uso de documento falso

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2284543/2021 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 20895642 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2721/21/302 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS, 2284543 - DEL.POL.FERRAZ DE VASCONCELOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEXANDRE MORAIS BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Márcio Teixeira

Vistos.

ALEXANDRE MORAIS BARBOSA foi denunciado como incurso no artigo 304, c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal, porque, segundo consta, no dia 18 de outubro de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Alfredo Regner, 65, Bairro Jardim Rosana, nesta cidade e comarca, fez uso de documento público falso.

Na decisão de fls. 22/23 a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva.

Recebida a denúncia (fls.46/47), o réu foi citado (fls. 56/57).

Resposta à acusação a fls. 77/84, com preliminar de inépcia da denúncia, com fundamento no artigo 41 do CPP, e no mérito com requerimento de revogação da prisão

preventiva e, subsidiariamente, com requerimento de transferência do réu para uma penitenciária do Rio Grande do Sul, sob alegação de que em razão da distância, impossibilitada a assistência de seus familiares.
Ratificação do recebimento da denúncia a fls. 91/93.

Na audiência de fls. 118, foram ouvidas as testemunhas arroladas na denúncia e o réu, a seguir, sendo interrogado.

A instrução foi encerrada e, em memoriais, o Ministério Público reequer (fls. 120/125) a condenação do réu nos termos da denúncia, com exasperação da pena-base tendo em vista ser o réu foragido, aplicando-se a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

A Defesa (fls. 129/133) alega, em suma, que o réu assume ter cometido o crime e deve responder na medida de sua culpabilidade, com reconhecimento da "delação premiada", requerendo seu recambiamento para o Estado do Rio Grande do Sul e direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07) e pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08).

A autoria também foi comprovada.

A testemunha Thiago Picirillo Brino, policial militar, disse que estavam em patrulhamento na zona leste, divisa Guaianases e Ferraz de Vasconcelos, quando foram parados por um indivíduo que estava em um Volkswagen Gol e narrou que a algumas ruas, três indivíduos estariam mexendo em dois veículos. Rumaram para o local e visualizaram os veículos. O Celta estava com capô entreaberto, sem ninguém próximo. Fizeram contato na residência em frente ao veículo e saiu um rapaz, que seria proprietário do Celta. Perguntaram se estariam mexendo em seu veículo e disse que não. Depois avisaram que estariam tentando roubar seu veículo. O outro veículo era do vizinho, que também foi chamado. Ao consultar o documento do réu, Alexandre, foi apresentada CNH com nome de Jonathan. Ao pegarem a CNH, constataram os indícios de falsificação. A CNH estava fora dos padrões do CENATRAN. Indagaram sobre o documento falso e o réu disse ter comprado no centro de São paulo. Foi então conduzido ao DP para as providências cabíveis.

A testemunha Evandro dos Santos, policial militar, disse que estavam em patrulhamento, quando solicitados por cidadão que trafegava com veículo Gol. Informou que nas proximidades estaria ocorrendo possível furto de dois veículos. Rumaram para o local. Lá não havia mais ninguém, porém um dos veículos estava com capô aberto. Solicitaram aos moradores que trouxessem a documentação para as anotações de praxe. O réu apresentou uma CNH falsa. Fizeram consultas e questionaram a falsidade. Foi então que informou seus dados corretos.

Em seu interrogatório em Juízo o réu disse que veio para São Paulo sem documento algum. Conseguiu emprego em adega como motoboy. Informaram que na Praça da Sé conseguiria documento. Foi e comprou CNH pra trabalhar. Quando foi preso, estava em sua residência. Era tentativa de furto ao seu veículo. Como não tinha documento para apresentar, mostrou esse que tinha. Perdeu os documentos e não providenciou outros. Está preso por causa da sentença do trafico.

Essas provas corroboram a versão da denúncia, impondo-se, assim, a condenação do réu.

Passo à fixação da pena.

Na primeira fase, diante da personalidade do réu, voltada à prática de crimes (certidão de fls. 69/73), à pena base de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, no mínimo legal, à mingua de elementos a ilidi-lo, acrescento 1/3, perfazendo 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias multa.

Na segunda fase, presentes as circunstâncias atenuante da confissão e agravante da reincidência (certidão de fls. 69/73), nos termos do artigo 67 do Código Penal, à pena acima acrescento metade, perfazendo 04 anos de reclusão e 19 dias multa, pena que torno definitiva ante a ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.
Posto isso, CONDENO ALEXANDRE MORAIS BARBOSA à pena de 04 anos de reclusão e 19

dias multa, no mínimo legal, à minguia de elementos a ilidi-lo como incruso no artigo 304 c.c. o artigo 297, ambos do Código Penal. Diante de sua personalidade, voltada à prática de crimes (certidão de fls. 69/73), o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado (artigo 33, § 3º, do Código Penal).

Não preenchidos os requisitos do artigo 44, II e III (personalidade), do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Presentes os requisitos da prisão preventiva e permanecendo íntegros os fundamentos da decisão de fls. 22/23, o réu não poderá apelar em liberdade, não conhecido, nos termos do artigo 3º, I, e II, da Resolução 404/21 do CNJ, o recambiamento do réu requerido pela Defesa.

Ademais, se o réu respondeu preso ao processo, seria ilógico que após condenado, e sendo foragido, fosse colocado em liberdade, aplicando-se a Súmula 9 do STJ.

Recomende-se o réu na prisão onde está.

Condeno o réu ao pagamento das custas, na forma do artigo 4º, § 9º, da Lei 11.608/03.

Com o trânsito em julgado desta sentença: 1. Expeça-se guia de execução das penas; 2. Oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal; 3. Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.

Ferraz de Vasconcelos, 02 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA